

मतदाता_नामावली_ऐन_२०७३

English title: Voters List Act, 2017

मतदाता नामावली ऐन, २०७३ । प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन मिति २०७३ । १० । २० । संवत् २०७३ सालको ऐन नं. २३ । मतदाता नामावली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: संवधान तथा सङ्घीय कानून बमोजमि हुने नरिवाचनको लागि मतदाताको नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली सम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजमिको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "मतदाता नामावली ऐन, २०७३" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अस्थायी मतदाता नामावली" भन्नाले दफा ३० बमोजमिको अस्थायी मतदाता नामावली सम्झनु पर्छ । (ख) "आयोग" भन्नाले संवधानको धारा २४७ बमोजमिको नरिवाचन आयोग सम्झनु पर्छ । (ग) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । (घ) "नाम दर्ता अधिकारी" भन्नाले दफा ५ बमोजमिको प्रमुख नाम दर्ता अधिकारी, नाम दर्ता अधिकारी वा सहायक नाम दर्ता अधिकारी सम्झनु पर्छ । (ङ) "नरिवाचन" भन्नाले संवधान तथा सङ्घीय कानून बमोजमि हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्यको नरिवाचन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उपनरिवाचनलाई समेत जनाउँछ । (च) "नरिवाचन अधिकारी" भन्नाले तोकिए बमोजमिको नरिवाचन अधिकारी सम्झनु पर्छ । (छ) "नरिवाचन क्षेत्र" भन्नाले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको नरिवाचनका लागि संवधानको धारा २८६ को उपधारा (१) बमोजमिको नरिवाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको नरिवाचन क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ज) "प्रदेश सभा" भन्नाले संवधानको धारा १७६ बमोजमि गठन हुने प्रदेश सभा सम्झनु पर्छ । (झ) "मतदाता" भन्नाले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको दफा ३ बमोजमिको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ञ) "मतदाता परिचयपत्र" भन्नाले दफा २७ बमोजमिको मतदाता परिचयपत्र सम्झनु पर्छ । (ट) "सङ्घीय संसद" भन्नाले संवधानको धारा ८४ बमोजमि गठन हुने प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ बमोजमि गठन हुने राष्ट्रिय सभा सम्झनु पर्छ । (ठ) "संवधान" भन्नाले नेपालको संवधान सम्झनु पर्छ । (ड) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला सभा सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । मतदाता तथा मतदाता नामावली । ३. मतदाता: देहायको नरिवाचनमा मतदान गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगले अन्तमि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेको देहायको व्यक्ति त्यस्तो नरिवाचनको लागि मतदाता हुनेछ:- । (क) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति-को नरिवाचनका लागि सङ्घीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य, । (ख) प्रतिनिधि सभाको सदस्य र प्रदेश सभाको सदस्यको नरिवाचनका लागि सम्बन्धित नरिवाचन क्षेत्रभित्रको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडामा स्थायी बसोबास भएको व्यक्ति, । (ग) राष्ट्रिय सभाको सदस्यको नरिवाचनका लागि प्रत्येक प्रदेश सभाका सदस्य, नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, ।

(घ) नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको नरिवाचनका लागि सम्बन्धित नगरपालिका भित्रको वडामा स्थायी बसोबास भएको व्यक्ति, । (ङ) गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको नरिवाचनका लागि सम्बन्धित गाउँपालिका भित्रको वडामा स्थायी बसोबास भएको व्यक्ति, । (च) नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यको लागि सम्बन्धित वडामा स्थायी बसोबास भएको व्यक्ति, । (छ) नगरपालिकाको सदस्यको नरिवाचनका लागि नगर सभाका सदस्य, । (ज) गाउँपालिकाको सदस्यको नरिवाचनका लागि गाउँ सभाका सदस्य । ४. मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने: (१) आयोगले आफ्नो प्रत्यक्ष रेखदेख, नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण र निर्देशनमा प्रत्येक नरिवाचन क्षेत्रभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडाको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने तथा त्यसको अद्यावधिक गर्ने कार्य गर्नेछ । (२) आयोगले उपदफा (१) बमोजमि मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्दा आयोगबाट निर्धारित स्थान र समयमा एकै पटक वा पटक पटक हुने गरी तोक्न सक्नेछ । तर, । (१) कुनै एक गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै एक वडाको मतदाता नामावली सङ्कलन वा अद्यावधिक गर्दा एकै पटक गर्नु पर्नेछ । (२) नरिवाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो नरिवाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने छैन । (३) मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्दा सर्वसाधारणलाई सूचना दिने लगायत अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५. नाम दर्ता अधिकारी: (१) आयोगले यस ऐनको अधीनमा रही नरिवाचनका लागि मतदाताको नाम तथा अन्य आवश्यक विवरण सङ्कलन गर्न, मतदाता नामावली तयार वा अद्यावधिक गर्न र तत् सम्बन्धमा आवश्यक अन्य सबै काम गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा एकजना प्रमुख नाम दर्ता अधिकारी र आवश्यकता अनुसार नाम दर्ता अधिकारी तथा सहायक नाम दर्ता अधिकारी तोक्न सक्नेछ । (२) आयोगले उपदफा (१) बमोजमि कार्य सम्पादन गर्नका लागि नाम दर्ता अधिकारीलाई सहयोग पुर्‍याउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कर्मचारी वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई

खटाउन वा काममा लगाउन सक्नेछ । (३) नाम दर्ता अधिकारीको कार्यालय आयोगले तोकेको स्थानमा रहनेछ । ६. मतदाताको रुपमा नाम दर्ता: देहायको व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता गरिनेछ :- । (क) नेपाली नागरिक, । (ख) आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मितिमा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको, र । (ग) कुनै नरिवाचन क्षेत्रभित्रको कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धति वडामा स्थायी बसोबास भएको । ७. स्थायी बसोबास गरेको माननि: (१) दफा ६ को खण्ड (ग) को प्रयोजनको लागि कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धति वडामा बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिलाई स्थायी रुपमा बसोबास गरेको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थाको बसोबासलाई समेत स्थायी रुपमा बसोबास गरेको मानिनेछ:- ।

(क) कुनै नरिवाचन क्षेत्रको कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको व्यक्त जिनप्रतनिधि निरिवाचति भई आफ्नो पदावधिको समयमा त्यस्तो नरिवाचन क्षेत्रमा अनुपस्थिति रहेको अवस्था, । (ख) कुनै व्यक्त व्यापार, व्यवसाय, रोजगार, अध्ययन, अध्यापन, सरकारी वा गैरसरकारी सेवा, औषधि उपचार वा अन्य कुनै काम विशेष वा कारणले वा कानून बमोजमि थुना वा कैदमा रहेको कारणले आफ्नो नाम दर्ता भएको नरिवाचन क्षेत्रको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धति वडामा अनुपस्थिति रहेको अवस्था । ८. स्थायी बसोबास गरेको नमाननि: दफा ६ को खण्ड (ग) को प्रयोजनको लागि देहाय बमोजमिका व्यक्तिलाई कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धति वडामा स्थायी बसोबास गरेको माननि छैन :- । (क) कसैको घर कुनै उद्योग, व्यापार वा पेशा सञ्चालन गर्ने वा कार्यालय राख्ने प्रयोजनको लागि भाडामा लइएको रहेछ भने सोही आधारमा मात्र घर भाडामा लनि व्यक्तरि नजिका परिवार, । (ख) सरकारी, अर्धसरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र त्यस्तो कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि बनाइएको आवास गृह, सैनिक, प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक, अस्थायी शविरि तथा आवास गृह, औद्योगिक प्रतष्ठान तथा त्यस्तो प्रतष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदार बस्नको लागि बनाइएको बासस्थान, अस्पताल, चकित्सालय, नर्सडिग होम, वदियालय, क्याम्पस तथा छात्रावास, अनाथालय, वृद्धाश्रम, कारागार तथा यसतै अन्य स्थानमा बस्ने व्यक्तरि । ९. अन्य स्थानको मतदाताको नाम दर्ता गर्न सकिनि: (१) कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको व्यक्तरि वैवाहिक वा अन्य कारणले बसाइ सरी सोही वा अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडामा बसोबास गरेमा त्यस्ता व्यक्तिको नाम नजि बसी आएको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धति वडामा दर्ता गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नाम दर्ता गराउँदा त्यस्तो व्यक्तरि नाम दर्ता अधिकारी समक्ष ववाह भएको वा बसाइ सरी आएको पुष्टि हुने प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नाम दर्ता गर्न चाहने व्यक्तरि सावकिमा गरेको नाम दर्ता सम्बन्धी प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । १०. दोहोरो नाम दर्ता गर्न नहुने: परिच्छेद-३ मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक कुनै पन व्यक्तिको नाम एकभन्दा बढी गाउँपालिका वा नगरपालिका तथा कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको एकभन्दा बढी वडाको मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्नु वा गराउनु हुँदैन । ११. नाम दर्ता गर्न थप प्रमाण माग गर्न सकिनि: (१) यस ऐन बमोजमि कुनै व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्दा नजिको जन्म वा उमेर वा बासस्थान नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट मात्र खुल्न नसकेमा नाम दर्ता अधिकारीले थप प्रमाणको रूपमा जग्गाधनी प्रमाणपूजा वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा राहदानी वा सवारी चालक अनुमतपित्र माग गर्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि माग गरिएको प्रमाण पेश गर्न नसकेमा नाम दर्ता अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तरिसँग सम्बन्धति गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धति वडाको सफारिस माग गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमिका कागजातहरू पेश गर्न नसक्ने व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता गरिने छैन । १२. नाम दर्ता गर्ने र वविरण उपलब्ध गराउने कर्तव्य: मतदाता नामावली तयार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने वविरण सहति आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धति वडाको मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम तोकिए बमोजमि दर्ता गराउनु यस ऐन बमोजमि मतदाता हुन योग्यता पुगेका प्रत्येक नेपाली नागरिकको कर्तव्य हुनेछ । १३. मतदाता नामावली प्रकाशन: यस ऐन बमोजमि तयार गरिएको वा अद्यावधिक गरिएको मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया, स्थान र समय आयोगले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । १४. सच्याउन दरखास्त दिने: (१) दफा १३ बमोजमि प्रकाशति नामावलीमा कुनै मतदाताको नाम वा वविरणमा कुनै त्रुटि भएमा सच्याउनको लागि सम्बन्धति मतदाता वा नजिको परिवारको कुनै सदस्यले सम्बन्धति नाम दर्ता अधिकारी समक्ष नविदन दिने सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पर्न आएका नविदन सम्बन्धमा नाम दर्ता अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी सम्बन्धति प्रमुख नाम दर्ता अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । १५. उजुरी दिने सक्ने: (१) कसैले झुट्टा वविरण दाँई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए प्रमाण सहति कुनै पन व्यक्तिले तोकिएको अधिकारी समक्ष उजुरी दिने सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परेको उजुरीको कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १६. दोहोरो नाम हटाउन नविदन दनुपर्ने: कुनै मतदाताको नाम एक वा एकभन्दा बढी गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडाको मतदाता नामावलीमा समावेश भएकोमा एउटै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडाभित्र भए सहायक नाम दर्ता अधिकारी समक्ष, एउटै जिल्लाभित्रको फरक फरक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा भए जिल्लाको प्रमुख नाम दर्ता अधिकारी समक्ष र फरक फरक जिल्लाको गाउँपालिका वा नगरपालिकामा भए नजि आफैले वा नाम दर्ता अधिकारी मार्फत आयोग समक्ष आफैले रोजेको स्थानको मतदाता नामावलीमा मात्र नाम राखी अन्य स्थानको मतदाता नामावलीबाट नाम हटाउन

तोकएि बमोजमि नविदन दनुिपर्नेछ । १७. दोहोरो नाम हटाउने: (१) दफा १६ बमोजमि मतदाता नामावलीबाट नाम हटाउन नविदन दिएकोमा आयोगले तोकेको अधिकारीले त्यस्तो नाम हटाउनुपर्नेछ । (२) दफा १६ बमोजमि नविदन नदिए तापनि आयोगलाई कुनै मतदाताको नाम दोहोरो परेको जानकारी प्राप्त हुन आएमा त्यस्तो मतदाताको नाम नजि स्थायी बसोबास गर्दै आएको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धति वडाको मतदाता नामावलीमा कायम गरी अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडाको मतदाता नामावलीबाट हटाउन आयोगले सम्बन्धति नाम दर्ता अधिकारीलाई आदेश दनि सक्नेछ ।

(३) नाम दर्ता अधिकारी स्वयंलाई कुनै मतदाताको नाम दोहोरो परेको जानकारी प्राप्त भएमा एउटै गाउँपालिका वा नगरपालिका वडाभित्र दोहोरो परेकोमा सहायक नाम दर्ता अधिकारीले र एउटै जिल्ला भित्रका कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दोहोरो परेकोमा सम्बन्धति प्रमुख नाम दर्ता अधिकारी तथा फरक फरक जिल्लाको गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दोहोरो परेकोमा आयोगले तोकेको अधिकारीले त्यस्तो मतदाताको नाम नजि स्थायी बसोबास गर्दै आएको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धति वडाको मतदाता नामावलीमा कायम गरी अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडाको मतदाता नामावलीबाट हटाउनुपर्नेछ । १८. मतदाता नामावलीबाट नाम हटाउने: (१) मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको वा नागरिकता त्याग गरेकोमा नजिको एकाघर परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिले प्रमाण सहति नाम दर्ता अधिकारी समक्ष सूचना दनुिपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सूचना प्राप्त भएपछि नाम दर्ता अधिकारीले तोकएि बमोजमि जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो व्यहोरा मनासबि देखिएमा त्यस्तो मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट तोकएि बमोजमि हटाउनुपर्नेछ । तर, उपदफा (१) बमोजमि सूचना प्राप्त नभए तापनि कुनै मतदाताको विवाह भई अर्को ठाउँमा बसाइ सरी दफा ९ बमोजमि त्यस्तो ठाउँको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको वा अन्य कारणले बसाइ सरी अन्यत्र गएको वा मृत्यु भएको वा नागरिकता त्याग गरेको वा नागरिकता रद्द भएको व्यहोरा प्रमाणति हुन आएमा नाम दर्ता अधिकारीले त्यस्तो मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउनुपर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि मतदाता नामावलीबाट नाम हटाइएकोमा त्यसको सूचना नाम दर्ता अधिकारीले सम्बन्धति गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धति वडा कार्यालयमा टाँस गर्नुपर्नेछ । १९. मतदाता नामावली पेश गर्ने: यस परिच्छेद बमोजमि प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि नाम दर्ता अधिकारीले सम्बन्धति गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडाबाट प्राप्त फाराम तथा नविदनका आधारमा मतदाता नामावली सम्बन्धी विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको अभिलेखमा अद्यावधकि गरी त्यस्तो मतदाता नामावली आयोगमा पठाउनुपर्नेछ । २०. अन्तमि नामावली प्रकाशन: (१) आयोगले दफा १९ बमोजमि अद्यावधकि मतदाता नामावली प्राप्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र केन्द्रीय डाटाबेसमा दोहोरिएको यकनि (डुप्लिकेसन भेरिफिकेसन) समेत गरी पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पुनरावलोकन गरी तयार गरिएको अन्तमि मतदाता नामावली आयोगले स्वीकृत गरी तोकिएको कार्यवधि पूरा गरी प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । २१. अन्तमि नामावलीमा हेरफेर वा थपघट गर्न नहुने: दफा २० को उपदफा (२) बमोजमि प्रकाशति अन्तमि मतदाता नामावलीमा कुनै प्रकारबाट हेरफेर, थपघट वा सच्याउन सकिने छैन । २२. विवरण उपलब्ध गराउन सक्ने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मतदाता नामावलीको प्रयोजनको लागि सिङ्कलन गरेको मतदाताको नाम, थर, ठेगाना र फोटो नेपाल सरकारबाट प्रयोजन खुलाई माग भई आएमा त्यस्तो विवरण आयोगले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल सरकारले जुन प्रयोजनको लागि विवरण प्राप्त गरेको हो त्यसबाहेक अन्य प्रयोजनको लागि त्यस्तो विवरण प्रयोग गर्ने छैन ।

२३. मतदाताले मतदान गर्न सक्ने: (१) अन्तमि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको मतदाता परिचयपत्र प्राप्त प्रत्येक मतदाताले निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका मतदाताले मतदान गर्न पाउने छैनन्:- । (क) मानसकि सन्तुलन ठीक नभएको, । (ख) निर्वाचन कसुर तथा सजाय सम्बन्धी सङ्घीय कानून बमोजमि कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगरहेको वा त्यस्तो कानून बमोजमि एक वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको अवस्थामा त्यस्तो कैदको सजाय भोगसिकेको मितिले एक वर्षको अवधिभुक्तान नभएको । २४. मतदाता नामावली वेबसाइटमा राख्ने: आयोगले यस ऐन बमोजमि प्रकाशन गरेको अन्तमि मतदाता नामावली सर्वसाधारणको जानकारी तथा मतदाताको पहुँचको लागि आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नेछ । २५. विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने: मतदाता नामावली अद्यावधकि गर्ने प्रयोजनको लागि देहायका नकिय वा अधिकारीले देहायका विवरण आयोगलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ:- । (क) बसाइँ सराइ, विवाह दर्ता तथा मृत्यु दर्ताको विवरण स्थानीय पञ्जीकाधिकारीले, । (ख) नागरिकता त्याग गरेको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले, । (ग) नागरिकता रद्द गरेको विवरण गृह मन्त्रालयले । २६. मतदाता नामावली रद्द हुने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि झुट्टा विवरणको आधारमा मतदाता नामावली तयार भई अन्तमि मतदाता नामावली प्रकाशन भएको कुरा प्रमाणबाट स्पष्ट देखिनि आएमा आयोगले त्यस्तो मतदाता नामावली रद्द गर्नेछ । २७. मतदाता परिचयपत्र उपलब्ध गराउने: (१) आयोगले फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको मतदातालाई मतदाता परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेछ । (२) मतदाता परिचयपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । २८. छुट्टै प्रक्रिया निर्धारण गर्न सक्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको र राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचनका लागि संविधानको धारा ६२ र ८६ को व्यवस्थाको अधीनमा रही मतदाता नामावली तयार गर्नेछ । त्यस्तो मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधकि गर्नका

लागिआयोगले छुट्टै प्रक्रिया निर्धारण गर्न सक्नेछ । २९. अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने: देहायका वषियमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन :- । (क) मतदाता नामावलीमा कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता भएको वा नभएको वा दर्ता गर्न हुने वा नहुने भन्ने वषियमा, र । (ख) नाम दर्ता अधिकारी वा नजिले खटाएको अधिकार प्राप्त व्यक्तिले मतदाता नामावली तयार गरेको वा यस परिच्छेद बमोजमि सम्बन्धति अधिकारीले मतदाता नामावलीमा थपघट गरेको वषियमा । परिच्छेद-३ । अस्थायी मतदाता नामावली सम्बन्धी व्यवस्था । ३०. अस्थायी मतदाता नामावली तयार गर्ने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समानुपातकि नरिवाचन प्रणाली बमोजमि हुने प्रतनिधि सिभा र प्रदेश सभाको नरिवाचनको प्रयोजनको लागिआयोगले छुट्टै अस्थायी मतदाता नामावली तयार गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अस्थायी मतदाता नामावलीमा दफा २० बमोजमिको अन्तमि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका देहायका व्यक्तिको नाम समावेश गरिनेछ:- ।

(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, । (ख) ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी, । (ग) कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी । तर नरिवाचन कसूरमा सजाय भोगरिहेको व्यक्तिको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिने छैन । (घ) नरिवाचन कार्यमा खटएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, । (ङ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वीकृत लिई सञ्चालन भएको वृद्धाश्रममा बसेको व्यक्ती, । (च) आयोगले तोकेको अन्य व्यक्ती । (३) अस्थायी मतदाता नामावली सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ । कसूर र सजाय । ३१. कसूर: देहायका कार्य गरेमा यो ऐन बमोजमिको कसूर गरेको मानिनेछ :- । (क) कसैले आफ्नो नाम, थर, वतन, उमेर वा अन्य विवरण ढाँटी नाम दर्ता गराएमा वा दर्ता गराउनको लागि दिरखास्त दिएमा वा त्यसरी ढाँटी वरीधपत्र दिएमा, । (ख) मतदाता नामावलीमा जानी बुझी कसैले कुनै व्यहोरा थपेमा, केरमेट गरेमा, सच्याएमा वा त्यस्तो मतदाता नामावली कुनै कसिमिले बगिरेमा, नोकसान पारेमा वा नष्ट गरेमा, । (ग) मतदाता नामावली तयार गर्ने कार्यमा खटएका कर्मचारीलाई कुनै कसिमिको डर, धम्की वा प्रलोभन दिएमा वा बल प्रयोग गरी आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न वा गराउनबाट विचलित गराएमा, । (घ) गोप्य राख्नु पर्ने कागजात वा विवरणको गोपनीयता भङ्ग गरेमा, । (ङ) मतदाता नामावली दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागिआयोगले सङ्कलन गरेको मतदाताको नाम, थर, वतन, फोटो र अन्य विवरण अनधिकृत रुपमा प्रकाशन गरेमा वा वितरण गरेमा वा जानजानि दुरूपयोग गरेमा, । (च) दफा २२ को उपदफा (२) विपरित मतदाता नामावली प्रयोग गरेमा । ३२. सजाय: (१) देहायको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजमि सजाय हुनेछ:- । (क) दफा ३१ को खण्ड (क) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महनिसम्म कैद वा दुवै सजाय, । (ख) दफा ३१ को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ) र (च) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पच्चसि हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महनिसम्म कैद वा दुवै सजाय । (२) यस ऐन बमोजमिको कसूर गर्न उद्योग गर्ने, मदद गर्ने वा दुरतसाहन गर्ने व्यक्तिलाई कसूर गर्ने व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । ३३. अनुसन्धान अधिकृत: यस ऐन बमोजमिको कसूरसँग सम्बन्धति मुद्दाको अनुसन्धान तोकिए बमोजमिको नरिवाचन अधिकारीले गर्नेछ । ३४. सरकार वादी हुने: यस ऐन बमोजमि दायर गरिने मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई दायर गरिनेछ । ३५. मुद्दाको दायरी: यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि अनुसन्धान अधिकृतले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने नरिणको लागि सम्बन्धति सरकारी वकील समक्ष पठाउनु पर्नेछ र सरकारी वकीलबाट मुद्दा चल्ने नरिण भएमा अनुसन्धान अधिकृतले मुद्दा दायर गर्नुपर्नेछ ।

३६. अन्य प्रचलति कानून बमोजमि सजाय गर्न बाधा नपर्ने: यस ऐन बमोजमि कसूर ठहरिने कुनै काम कारबाही अन्य प्रचलति कानून अन्तर्गत पनि कसूर ठहरिने रहेछ भने त्यस्तो कसूर बापत कानून बमोजमि सजाय गर्न यस ऐनले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । परिच्छेद-५ । विधि । ३७. अन्य प्रयोजनका लागि प्रमाणमा नलाग्ने: यस ऐन बमोजमि तयार गरिएको मतदाता नामावली वा अस्थायी मतदाता नामावली मतदानको प्रयोजनको लागि प्रचलति कानूनमा विशेष व्यवस्था भए बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्रमाणमा लाग्ने छैन । ३८. क्षतिपूरति दाबी गर्न सक्ने: (१) यस ऐन बमोजमि आयोगले सङ्कलन गरेको मतदाता सम्बन्धी विवरण वा आयोगले दफा २२ बमोजमि उपलब्ध गराएको विवरण दुरूपयोग भएको वा अनधिकृत रुपमा प्रकाशन भएको वा वितरण भएको कारणबाट कुनै व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसकि हानि नोक्सानी भएमा त्यस्तो हानि नोक्सानी पुगेको व्यक्तिले त्यसरी हानि नोक्सानी गर्ने व्यक्तिलाई क्षतिपूरति दाबी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि क्षतिपूरतिको दाबी त्यसरी हानि नोक्सानी पुगेको छ महनिभति सम्बन्धति जलिला अदालतमा गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको दाबी सही ठहरेमा जलिला अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई मनासबि क्षतिपूरति भराइदनु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमिको क्षतिपूरति सम्बन्धी अन्य कार्यविधि प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ । ३९. मतदाता प्रमाणति गरदिने: कुनै नरिवाचन क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको कुनै मतदाताले त्यस्तो व्यहोरा प्रमाणति गरी पाउँ भनी तोकिए बमोजमि दिरखास्त दिएमा आयोगले त्यस्तो व्यहोरा तोकिए बमोजमि प्रमाणति गरदिनु पर्नेछ । ४०. सहयोग समिति: यस ऐन बमोजमि मतदाता नामावली वा अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधकि गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन आयोगले स्थानीयस्तरमा राजनीतिक दलका प्रतनिधि लगायतका सरोकारवाला रहने गरी सहयोग समिति गठन गर्न सक्नेछ । ४१. सहयोग लनि सक्ने: (१) मतदाता नामावली तयार गर्ने सलिसलामा आयोग तथा नाम दर्ता अधिकारीले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको

स्वामित्व वा नयिन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदानमा सञ्चालति संस्था, निकाय वा राजनीतिक दल वा सामाजिक संघ, संस्था तथा अन्य निकाय र कुनै पनवि्यक्तिको सहयोग लनि सक्नेछ । (२) मतदाता नामावली तयार गर्दा उपदफा (१) बमोजमिको आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धति सबैको कर्तव्य हुनेछ । ४२. अधिकार प्रत्यायोजन: आयोगले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त कुनै अधिकार शर्त तोकी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त वा कुनै सरकारी कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ४३. नियम बनाउने अधिकार: आयोगले यो ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ४४. निर्देशिका तथा कार्यवधि बिनाउन सक्ने: आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार निर्देशिका तथा कार्यवधि बिनाई लागू गर्न सक्नेछ ।